



**AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ
ƏDLİYYƏ NAZİRLİYİ**

AZ1007-Bakı şəhəri, Azadlıq prospekti, 72. Telefon: (99412) 404-42-81 Faks: (99412) 404-42-99
Internet sahifəsi: www.justice.gov.az E-mail: notvva@justice.gov.az

“ 05 ” 04 20 22 il

№ 05/135-10

**Azərbaycan Respublikası
Ədliyyə Nazirliyinin dövlət notariat ofislərinin
dövlət notariusları, bu vəzifələri icra edənlər,
habelə xüsusi qaydada fəaliyyət göstərən
notariuslara**

TÖVSIYƏ

*(cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqallaşdırılmasına və terrorçuluğun
maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə sahəsində tədbirlər üzrə)*

Məlum olduğu kimi, “Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın ləqallaşdırılmasına, habelə terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında” Qanunla (*bundan sonra – Qanun*) monitorinqdə iştirak digər şəxs qismində notariusun bir sıra vəzifələri, o cümlədən şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatın maliyyə monitorinqi orqanına göndərilməsi tələbi müəyyən edilmişdir.

Bu sahədə aparılmış təhlil göstərir ki, şübhəli əməliyyatlar barədə məlumat mübadiləsi lazımi səviyyədə həyata keçirilmir.

Qeyd olunur ki, eyniləşdirmə və verifikasiya tədbirlərinin həyata keçirilməsi zamanı xarici mənşəli sənədlərin yoxlanılması üçün kifayət qədər alətlərin olmaması (*sənəd yalnız kağız daşıyıcıda təqdim edilir, xarici informasiya sistemləri vasitəsi ilə mötəbərliyi müəyyən edilmir*) əcnəbi yaxud vətəndaşlığı olmayan şəxslərə, habelə xarici dövlətlərin subyekti olan hüquqi şəxslərə münasibətdə əməliyyatların yüksək riskli və şübhəli olmasına əsas verir.

Bununla əlaqədar sözügedən şəxslər barədə Qanunun 5-ci maddəsi ilə müəyyən edilmiş əməliyyatlar rəsmiləşdirildiyi halda bu barədə məlumatın Maliyyə Monitorinqi Xidmətinə göndərilməsi zərurəti nəzərinizə çatdırılır.

Bu sahədə məlumat mübadiləsinin operativliyinin təmin edilməsi, habelə məlumatlandırma tədbirinin asanlaşdırılması məqsədi ilə Ədliyyə Nazirliyinin “Elektron notariat” informasiya sistemi Maliyyə Monitorinqi Xidmətinin informasiya sistemi ilə inteqrasiya edilmişdir. Həmçinin sistemdə məlumat mübadiləsi ilə yanaşı Qanunun 7.2.2-ci maddəsində göstərilmiş siyahı da yerləşdirilmişdir ki, bu da eyniləşdirmə tədbirlərinin sürətləndirilməsinə xidmət edir.

Eyni zamanda, vurğulanır ki, şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatlar maliyyə monitorinqi orqanına Qanunla müəyyən edilmiş qaydada təqdim edilmədiyindən (əksər hallarda sənədlərin surəti göndərilir) bu sahədə ölkə üzrə aparılan qiymətləndirmə zamanı Maliyyə Monitorinqi Xidməti tərəfindən nəzərə alınmamışdır.

Bununla əlaqədar nəzərinizə çatdırılır ki, şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatlar Qanunun 11-ci maddəsində göstərilmiş aşağıdakı parametrlər üzrə hazırlanmalıdır:

- əməliyyatın növü;
- əməliyyatın həyata keçirilmə tarixi;
- həyata keçirilən əməliyyatın məbləği;
- fiziki və hüquqi şəxslərin eyniləşdirilməsinə dair məlumatlar
(fiziki şəxsə dair - adı, soyadı, ata adı, əcnəbi olduğda vətəndaşlığı, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədinin nömrəsi, tarixi, verdiyi ölkənin adı; fiziki şəxs sahibkar olduğda onun vergi ödəyicisi kimi eyniləşdirmə nömrəsi);

hüquqi şəxsə dair – adı, qeydiyyat nömrəsi və tarixi, qeydiyyatı alan orqanın adı, xarici dövlətin subyekti olduğda xarici dövlətin adı, sənədə verilmiş apostilin nömrəsi və tarixi, ləqəlləşdirildikdə isə ləqəlləşdirmanı həyata keçirmiş Azərbaycan Respublikasının xaricdəki konsulluğunun adı və təsdiq tarixi, hüquqi şəxsin adından çıxış edən fiziki və ya vəzifəli şəxsin eyniləşdirmə məlumatları, etibarnamə əsasında çıxış edən nümayəndənin eyniləşdirmə məlumatı, habelə etibarnamənin tarixi, nömrəsi və təsdiq etdiyi qurumun adı);

- benefisiar mülkiyyətçi haqqında məlumatlar (fiziki və hüquqi şəxslərin eyniləşdirilməsinə dair hazırlanan məlumat formasında);
- əməliyyatın mahiyyətini, məqsədini, o cümlədən xronologiyasını təsvir edən məlumatlar;
- əməliyyatın şübhəli olmasını şərtləndirən əsaslar.

Bununla yanaşı, xüsusi vurğulanır ki, "Notariat haqqında" Qanunun 32-ci maddəsinə əsasən Qanunla müəyyən edilmiş hallarda və qaydada notariat hərəkətləri ilə bağlı məlumatlar maliyyə monitorinqi orqanına verilir.

Lakin təcrübədə məlumat əvəzinə sənədlərin surətləri təqdim edilir ki, bu da notariat hərəkətləri sirrinin saxlanılması tələblərinə uyğun deyil.

Göstərilənləri nəzərə alaraq, şübhəli əməliyyatlar barədə məlumatların təqdim edilməsi üzrə fəaliyyətinizdə ciddi dönüş yaratmaqla mübadilənin lazımi səviyyədə təmin olunması və aylıq hesabatlarınızda bu barədə göstəricilərin qeyd edilməsi zərurəti nəzərinizə çatdırılır.

Bildirilir ki, məlumat mübadiləsinin icra səviyyəsi mütəmadi olaraq informasiya sistemi vasitəsi ilə araşdırılacaqdır.

Qeydiyyat və notariat baş idarəsi

**Notariat idarəsinin rəisi –
baş idarə reisinin müavini**



Mehman Soltanov

